



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3548/2013/4/CA3

Paraná, 28 de julio de 2017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel E. ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° FPA 3548/2013/4/CA3, caratulado: "LEGAJO DE APELACIÓN DE WANDEL, ERNESTO ALFREDO EN AUTOS 'WANDEL, ERNESTO ALFREDO POR EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA'", proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Ernesto Alfredo Wandel a fs. 82/83, contra la resolución obrante a fs. 71/80, en cuanto decreta el procesamiento del nombrado por el hecho por el cual fuera indagado, evasión tributaria simple respecto del impuesto a las ganancias período 2011 (art. 1° de la ley 24.769 reformado por ley 26.735), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 308 del Código Procesal Penal. El recurso fue concedido a fs. 84.

En esta instancia, se celebró la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 96 y vta., compareciendo en la



oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, y el Dr. Roberto Aníbal Lerena, en defensa de Ernesto Alfredo Wandel, quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. Lerena hace un relato de la causa. Alude al hecho que se investiga y refiere a la condición objetiva de punibilidad que prevé el art. 1 de la ley penal tributaria. Destaca que el perito en su dictamen ampliatorio llegó a la conclusión de que el impuesto fue de algo más de doscientos mil pesos.

Critica que el Juez se limita a repetir su fallo anterior y concluye de una forma distinta a lo que trató la Alzada. Efectúa consideraciones respecto al modo en que debe liquidarse el impuesto a las ganancias de un productor rural y refiere al testimonio de Barezzi.

Compara las liquidaciones realizadas por el perito y por el juez en la resolución recurrida. Reseña las inconsistencias de lo sostenido por el magistrado, resaltando las diferencias entre el perito y el Magistrado, y entiende que lo que considera éste último no tiene respaldo jurídico y es contradictorio.

Alega que Wandel aceptó la liquidación de oficio, porque es un hombre de campo, que estaba asesorado por un hombre idóneo y que apenas se inició la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3548/2013/4/CA3

inspección presentó la declaración jurada rectificativa, sin cuestionar nada. Agrega que cuando se le adiciona un diez por ciento de conformidad al art. 18 de la ley de procedimiento tributario, hay varios rubros que no corresponden, por lo que el impuesto debería ser menor.

Concluye que la sentencia es incongruente, ilógica, que se apoya en un razonamiento que no es legal y que nunca podría tenerse como base imponible la existencia inicial de un período. Solicita se revoque la sentencia, se confirme la pericia realizada por el experto y, por estar por debajo de la condición objetiva de punibilidad, se determine la extinción de la acción penal. Hace reserva del caso federal.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General se pregunta: ¿bajo qué tipo de relación se debe situar la relación entre el Juez y un perito?

Refiere que hay jueces que de manera poco responsable se han apartado de pericias psicológicas, con el argumento que las pericias no son vinculantes, resaltando que para apartarse de una pericia hay que aportar contrargumentos.

Alega que, en el caso de autos, el magistrado se sirvió de un empleado del Juzgado que seguramente es contador, para controvertir la pericia y resalta que la resolución es una pericia. Agrega que el a-quo no se



aparta de manera caprichosa de la pericia, sino que se ilustra e incorpora elementos.

Alude a lo resuelto por esta Alzada cuando resolvió la ausencia de mérito, por entender que había insuficiencia de los elementos, y ante este contexto contradictorio, solicita que se escrute una nueva pericia, para lo cual se basa de lo dispuesto en el art. 262 del CPPN. Estima que debe darse prevalencia al contador y reitera que la pericia y la resolución se tratan de dos piezas que analizan la misma cuestión. Solicita se revoque el procesamiento y se disponga falta de mérito y se ordene una nueva pericia que arroje claridad.

c) Oportunamente, el Dr. Lerena ejerció su derecho de réplica.

II- Que, las actuaciones principales reconocen su inicio en la denuncia que formulara personal de la AFIP, el 29/07/2013 ante la Fiscalía Federal por la presunta comisión por parte del contribuyente Ernesto Alfredo Wandel, con actividad registrada de 'Cría de ganado bovino, excepto en cabañas y para la producción de leche'; y/o contra otros responsables que eventualmente pudieren resultar intervinientes en los hechos denunciados, del delito previsto y reprimido en el art. 1° de la ley 24.769.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3548/2013/4/CA3

Allí, se dió cuenta que a raíz de la fiscalización realizada, el contribuyente habría evadido mediante declaraciones juradas engañosas el pago del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal del año 2011, por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON CUATRO CENTAVOS (\$533.800,04). La maniobra engañosa habría consistido en ingresar en menos el impuesto a las ganancias del período 2011 como consecuencia de no haber declarado la existencia de ganado o hacienda bovina, y no haber incorporado como activo bienes muebles adquiridos e insumos destinados a su actividad, logrando determinar una ganancia menor.

El 20/02/2015 se indagó a Ernesto Alfredo Wandel y el 05/05/2015 se decretó su procesamiento, decisión contra la cual se alzó la defensa y esta Alzada el 13/11/2015 decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer del nombrado.

Posteriormente, el Juez a-quo, luego de realizadas determinadas medidas de prueba, en fecha 26/04/17 dictó el procesamiento de Wandel, resolución contra la cual se alzó la defensa del imputado, dando lugar a esta Instancia.

III- a) Sentado aquello, cabe tener presente que este Tribunal al disponer la falta de mérito de Wandel, consideró que *"... si bien la pericia contable*



obstante en autos -cfr. fs. 21/23 de los autos principales- abona los términos de la denuncia que formulara el Fisco, la misma no se ha expedido respecto de la existencia inicial de bienes en el período en cuestión, que podrían modificar el monto evadido, elemento esencial a los fines de determinar la comisión del hecho que se le imputa a Wandel en las presentes.

En efecto, se advierte en el caso la necesidad de disponer una ampliación de la pericia contable en autos, tal como fuera peticionado por la defensa en su escrito de fs. 53/63, que permita vislumbrar tal circunstancia a fin de comprobar el monto que habría sido evadido por el imputado en el pago del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal del año 2011".

Que, en tal cometido, se dispuso en la instancia a-quo la realización de una ampliación de la pericia, en la que el perito designado, CPN Mariano José Sione, concluyó que "El monto a ingresar que arrojaría la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período 2011 es de ...\$260.472,57" (fs. 123).

Que, en la resolución que se recurre, el magistrado entendió que "...de un resoluto análisis de la documental reservada (O.I. N° 750301), junto con la denuncia de la AFIP-DGI, los tres peritajes contables (fs. 21/23, 118/119 y 122/123) y en el contexto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3548/2013/4/CA3

normativo brindado por la Ley 23.079 y 11.683, es posible aseverar que el perito ha introducido una afirmación contradictoria en el dictamen de fs. 122/123 y que en base a la misma se ha provocado un error en la determinación del impuesto a las ganancias del período 2011 de Ernesto Alfredo Wandel" (fs. 75) y dio sus argumentos por los cuales se apartó de las conclusiones vertidas por el perito, para concluir en que "es posible afirmar que la evasión del impuesto a las ganancias por el período 2011, supera el monto requerido del art. 1° de la Ley Penal Tributaria, luego de la modificación legislativa de la ley 26.735 (B.O. 28122011) \$ 400.000, conforme pericia de fs. 21/23, 118/119, 122/123 y denuncia de fs. 1/7 ascendiendo a la suma de \$453.646,78" (fs. 76 vta.)

b) En este estado, corresponde poner de resalto que las conclusiones del perito "no obligan a los jueces; sin embargo, prescindir de ellas requiere oponer otros elementos no menos convincentes. El tribunal puede apartarse de las conclusiones en virtud del principio de la sana critica siempre que no proceda en forma antojadiza y lo haga con sustento valedero" (D´Albora, Francisco José; Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado; 8° edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D´Albora, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2009, pag. 265).



Ello, por cuanto el perito es *"un experto, es decir de un conocedor especializado por el estudio o por la práctica, en un arte, oficio, ciencia o técnica, quien a requerimiento del tribunal y conforme a determinados trámites legalmente regulados, produce dictamen sobre cuestiones concretas que escapan al alcance común de las personas... Su importancia radica, precisamente, en el aporte objetivo e imparcial de su ciencia, técnica o experiencia sobre los puntos sometidos a su consideración..."* (Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, 1º ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2008, Tomo III, pág. 352/353).

Que, en caso sub-examen si bien el magistrado ha dado los argumentos por los cuales se apartó de las conclusiones de la pericia contable, no puede soslayarse que de su lectura se advierte que ésta ha sido realizada siguiendo las normas de la ciencia contable, en forma razonada, se ha cotejado toda la documentación incorporada a las actuaciones y el perito ha motivado cada una de sus conclusiones.

En tal sentido, el magistrado no logra desvirtuar las fundadas conclusiones vertidas por el perito, quien -tal como fuera puesto de resalto- se encuentra en mejores condiciones para dilucidar aquello para cual fue convocado al proceso, habiendo realizado





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3548/2013/4/CA3

juicio técnico, objetivo e imparcial sobre el punto que se ha sometido a su consideración.

En efecto, conforme lo dictaminado por el perito a fs. 122/123, cabe concluir que el monto que habría sido evadido por parte del imputado Wandel, por el impuesto a las ganancias por el período 2011 asciende a la suma de \$260.472,57.

De tal modo que, en virtud de la reforma introducida por la Ley 26735 (B.O. 28/12/2011), que ha elevado los montos contenidos en la figura típica prevista en el art. 1 de la Ley 24.769, pasando de \$100.000 a \$400.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual para tener por configurado dicho delito previsto en dicho apartado, cabe concluir que la conducta que se atribuye a Wandel no puede seguir siendo merecedora de reproche penal a la luz de dicha modificación.

Que, tal ha sido el criterio de esta Alzada en los autos: "LÓPEZ MEYER LUCILO Y OTRO S/ INF. LEY PENAL TRIBUTARIA..." (L.S.Crim. 2012-II-502), "GALVANI JOSÉ EDUARDO - INF. LEY PENAL TRIBUTARIA - (LEY 24769)" (L.S.Crim. 2012-II-568), "BERNARDI MARCELO DANIEL - INF. LEY PENAL TRIBUTARIA" (L.S.Crim. 2012-II-628), "RICCIO OSCAR ANTONIO INFRACC. LEY PENAL TRIBUTARIA" (L.S.Crim. 2012-II-706), entre muchos otros, a los que cabe remitirse *mutatis mutanti*, análogos al sostenido por la



Excma. Cámara Federal de Casación Penal en los autos:
"Porcel Raúl s/ recurso de casación" (Causa N° 10149,
Sala IV, Reg. 185/12, del 29/02/2012); "Legaspi Adrián
Roberto y otro s/ recurso de casación", (Sala IV, Reg.
444/12, del 4/4/2012 con disid. Dr. Riggi) entre otros.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al
recurso de apelación interpuesto por la defensa de
Ernesto Alfredo Wandel, revocar la resolución obrante a
fs. 71/80, y decretar el sobreseimiento del nombrado,
cuyos demás datos filiatorios son de figuración en
autos, por el hecho por el cual fuera indagado, haciendo
saber que la tramitación de las presentes no implica la
afectación de su buen nombre y honor (art. 336 in fine).

Los **Dres. Cintia Graciela Gómez y David
Alejandro Chaulet**, dijeron: que adhieren al voto
precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que
antecede, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso interpuesto por la
defensa de Ernesto Alfredo Wandel y, en consecuencia,
revocar la resolución obrante a fs. 71/80 y decretar el
sobreseimiento del nombrado, cuyos demás datos
filiatorios son de figuración en autos, haciendo saber
que la tramitación de las presentes no implica la
afectación de su buen nombre y honor (art. 336 in fine),



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3548/2013/4/CA3

de conformidad con los argumentos vertidos en los
considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de
la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET
JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

ANTE MÍ

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

